BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE VI
CODE CIVIL ET DES RELATIONS PRIVÉES

_____

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Personnes, Contrats Civils, Responsabilité, Propriété, Baux, Successions & Cadre du Travail/Commerce

CODE VI – CODE CIVIL ET DES RELATIONS PRIVÉES

TABLE DES MATIÈRES EXHAUSTIVE

TITRE I – DES PERSONNES, DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LA CAPACITÉ

- Article 1 : Personnalité juridique, naissance et état civil
- Article 2 : Domicile, résidence habituelle et identité officielle
- Article 3 : Régime des incapacités, minorité et tutelle
- Article 4 : Droit à l'image, respect de la vie privée et honneur
- Article 5 : Actes d'état civil, registres et rectification
- Article 6 : Titres d'identité et justification de l'identité
- Article 7 : Mineurs et majeurs protégés
- Article 8 : Données personnelles, secret des communications et images
- Article 9 : Décès, disparition et fin de la personnalité juridique

TITRE II – DES CONTRATS, CONVENTIONS ET DIPLÔMES COMMERCIAUX

- Article 10 : Principes généraux et liberté contractuelle
- Article 11 : Conditions de validité des contrats
- Article 12 : Vices du consentement (Erreur, Dol, Violence)
- Article 13 : Force obligatoire et exécution de bonne foi
- Article 14 : Reconnaissance des diplômes, capacité professionnelle et activité économique
- Article 15 : Inexécution, résiliation contractuelle et clauses pénales
- Article 16 : Preuve des contrats
- Article 17 : Vente, contrats avec les entreprises et clauses abusives
- Article 17 bis : Prêts et dettes entre particuliers
- Article 18 : Prescription civile et délais
- Article 19 : Mandat, procuration et représentation

TITRE III – DU CONTRAT CIVIL DE TRAVAIL ET RELATIONS D'EMPLOYABILITÉ

- Article 20 : Nature du contrat de travail civil et subordination
- Article 21 : Obligations réciproques des parties et sécurité au travail
- Article 22 : Fin de contrat, préavis civil et indemnités de rupture
- Article 23 : Formation, forme et contenu du contrat de travail
- Article 24 : Rémunération, retenues et protection du salaire
- Article 25 : Dignité, harcèlement et discrimination au travail
- Article 26 : Contentieux du travail et compétence

TITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET DES DOMMAGES

- Article 30 : Principe de la responsabilité extracontractuelle pour faute
- Article 31 : Responsabilité du fait des personnes, choses et véhicules
- Article 32 : Évaluation des préjudices (Matériel, Corporel, Moral)
- Article 33 : Réparation intégrale et articulation avec l'action pénale
- Article 34 : Responsabilité de l'État, des agents publics et des services
- Article 35 : Accidents de la route et partage de responsabilité
- Article 36 : Véhicules : propriétaire, conducteur, vol et fourrière
- Article 37 : Faits justificatifs et exonération de responsabilité
- Article 38 : Assistance, secours et responsabilité de celui qui porte secours
- Article 39 : Exécution des condamnations civiles

TITRE V – DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ, DES BAUX ET DU VOISINAGE

- Article 40 : Droit de propriété et prérogatives du propriétaire
- Article 41 : Baux d'habitation et de commerce

- Article 42 : Troubles anormaux de voisinage et servitudes
- Article 43 : Expropriation pour cause d'utilité publique
- Article 44 : Possession, revendication, vol et recel
- Article 45 : Biens saisis, séquestre et conservation
- Article 46 : Véhicules : propriété, immatriculation et transfert
- Article 47 : Baux : forme, état des lieux, garantie et fin du bail
- Article 48 : Expulsion et occupation sans titre
- Article 49 : Domicile et propriété face à l'action publique

TITRE VI – DES SUCCESSIONS, LIBÉRALITÉS ET RÉGIMES MATRIMONIAUX

- Article 50 : Transmissions héréditaires et dévolutions légales
- Article 51 : Régimes matrimoniaux, cohabitation légale et biens communs
- Article 52 : Désignation de l'héritier et testament
- Article 53 : Ouverture, acceptation et liquidation de la succession
- Article 54 : Donations et libéralités
- Article 55 : Mariage, cohabitation légale et rupture

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES CODES (indicatif)

- Article 60 : Primauté et articulation avec le Code I
- Article 61 : Articulation avec le Code II
- Article 62 : Articulation avec le Code III
- Article 63 : Articulation avec le Code IV
- Article 64 : Articulation avec le Code V
- Article 65 : Articulation avec les Codes VII et VIII
- Article 66 : Application pendant l'état d'urgence
- Article 67 : Récapitulatif des délais

TITRE I – DES PERSONNES, DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LA CAPACITÉ

Article 1 – Personnalité juridique, naissance et état civil

1. Tout être humain acquiert la personnalité juridique dès sa naissance et la conserve jusqu'à son décès, bénéficiant de l'ensemble des droits civils garantis par le Code I (Constitution, Art. 10, 16 et 42).
2. L'état civil de la personne physique est consigné dans les registres officiels de la Ville de Bruxelles. Toute modification relative à l'identité ou au statut civil doit faire l'objet d'une déclaration administrative validée.
3. Pour la personne, la personnalité juridique commence à l'enregistrement auprès de l'Administration communale et prend fin par le décès constaté par un médecin (Code VIII) ou la disparition définitive (Code I, Art. 40 et 42 ; Art. 5 et 9).

Article 2 – Domicile, résidence habituelle et identité officielle

1. Le domicile légal de tout citoyen est le lieu où il établit son principal établissement. La résidence correspond au lieu d'habitation effective.
2. Toute personne résidant ou circulant sur le territoire est tenue d'être en possession d'un titre d'identité valide et de le présenter sur réquisition des forces de police (Code IV, Art. 23 ; Code I, Art. 40, al. 2). Les usurpations d'identité ou déclarations frauduleuses entraînent l'application des peines prévues au Code II.
3. Le refus injustifié de décliner son identité est puni par l'Article A.54 du Code II ; la fausse identité par l'Article B.53 et l'usurpation d'identité en vue de nuire par l'Article C.03 (Art. 6).

Article 3 – Régime des incapacités, minorité et tutelle

1. Est mineure toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans accomplis. Les mineurs et les majeurs protégés bénéficient d'une protection juridique adaptée et sont représentés par un tuteur ou curateur légal.
2. Les actes juridiques accomplis par un incapable sans l'assistance requise sont frappés de nullité relative devant la juridiction civile (Code V).
3. Le mineur interpellé bénéficie de garanties particulières (Art. 7). Le curateur du majeur protégé est désigné par le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).

Article 4 – Droit à l'image, respect de la vie privée et honneur

1. Chacun a droit au respect de sa vie privée, de son image et de son honneur. Aucune prise de vue ou diffusion de données personnelles ne peut être effectuée sans consentement préalable.
2. Les violations de la vie privée donnent lieu à réparation civile (Art. 30) sans préjudice des sanctions pénales relatives au harcèlement ou à la diffamation (Code II).
3. Les atteintes à l'image et à la vie privée sont punies notamment par les Articles A.38, B.09, B.10, B.18 et B.41 du Code II (Art. 8).

Article 5 – Actes d'état civil, registres et rectification

1. Les naissances, mariages, cohabitations légales, reconnaissances et décès sont constatés par un acte inscrit dans les registres de l'Administration communale (Art. 1).
2. L'enregistrement d'une personne auprès de l'Administration communale est gratuit et ne peut être refusé que pour un motif prévu par les Codes. Il lui confère la qualité de citoyen et la personnalité juridique (Code I, Art. 40, al. 1 et Art. 42, al. 1).
3. L'acte est établi sur déclaration par un agent habilité de l'Administration communale, qui a prêté serment (Code I, Art. 25). Les registres sont communicables à l'intéressé et aux autorités judiciaires.
4. L'erreur matérielle d'un acte est rectifiée par l'Administration communale sur justification. En cas de refus, l'intéressé peut saisir le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62).
5. Les fausses déclarations d'état civil et les faux actes sont punis par le Code II (Art. B.23 et B.53).

Article 6 – Titres d'identité et justification de l'identité

1. Tout citoyen peut obtenir de l'Administration communale un titre d'identité officiel. Sur la photo, comme tout document officiel, aucun port d'accessoire n'est autorisé sur le visage. Il le présente sur réquisition d'un agent de la Police dans les cas prévus par le Code III (Art. 10 et 63) et par le Code IV (Art. 23).
2. La personne qui ne peut présenter son titre peut justifier de son identité par tout autre moyen (registre communal,

témoignage). À défaut, la vérification d'identité est conduite selon l'Article 63 du Code III.
3. En cas de perte ou de vol du titre, l'intéressé le déclare à la Police (Code III, Art. 14) et en demande le renouvellement à l'Administration communale.

Article 7 – Mineurs et majeurs protégés

1. La majorité civile est fixée à dix-huit (18) ans accomplis (Code I, Art. 40, al. 3 ; Art. 3).
2. Le mineur accomplit seul les actes de la vie courante. Les autres actes (contrat de travail, bail, achat d'un véhicule, donation) exigent l'accord de son représentant légal (Art. 3 et 11).
3. Les parents ou le tuteur répondent civilement du dommage causé par le mineur (Art. 31).
4. Le mineur interpellé ou entendu est présenté sans délai à son représentant légal et assisté d'un avocat (Code I, Art. 11 ; Code III, Art. 3 et 60). Le juge tient compte de la minorité dans la fixation de la peine (Code II, Art. 1, al. 3 ; Code V, Art. 34).
5. Le majeur protégé est représenté par un curateur désigné par le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74) sur demande de tout intéressé ou du Parquet.

Article 8 – Données personnelles, secret des communications et images

1. Les données personnelles (identité, adresse, téléphone, comptes) ne peuvent être collectées, utilisées ou diffusées sans l'accord de la personne ou sans fondement légal (Code I, Art. 17, al. 1).
2. L'interception ou la consultation de communications privées exige l'ordonnance d'un juge d'instruction (Code III, Art. 22). La preuve obtenue sans cette ordonnance est écartée des débats (Code V, Art. 26).
3. La captation ou la diffusion d'images à l'insu d'autrui, le harcèlement, la diffamation et l'atteinte à la vie privée sont punis notamment par les Articles A.38, B.09, B.10, B.18 et B.41 du Code II.
4. Le juge civil peut ordonner la cessation du trouble et la suppression des contenus litigieux, sans préjudice de dommages-intérêts (Art. 30 et 32).

Article 9 – Décès, disparition et fin de la personnalité juridique

1. Le décès est constaté par un médecin (Code I, Art. 42, al. 1 ; Code VIII) et inscrit au registre de l'Administration communale (Art. 5).
2. La fin de la personnalité juridique met fin aux poursuites dirigées contre la personne, mais n'éteint pas les poursuites contre les tiers qui ont causé le décès (Code I, Art. 42, al. 2).
3. La succession s'ouvre au décès ou à la constatation de la disparition (Art. 50, 52 et 53).

TITRE II – DES CONTRATS, CONVENTIONS ET DIPLÔMES COMMERCIAUX

Article 10 – Principes généraux et liberté contractuelle

1. La liberté contractuelle permet à toute personne capable de nouer des engagements juridiques, sous réserve de la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs (Code I & II).
2. Les contrats engagent les parties dès le parfait accord des volontés.
3. Les conventions s'interprètent à la lumière de la hiérarchie des normes (Code I, Art. 3 et 5). Les litiges sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).

Article 11 – Conditions de validité des contrats

1. La validité d'une convention requiert impérativement :
   a) Le consentement valide de la partie qui s'oblige ;
   b) La capacité légale de contracter (Art. 3) ;
   c) Un objet déterminé, licite et réalisable ;
   d) Une cause licite non contraire aux lois du Royaume.
2. L'absence de l'une de ces conditions entraîne la nullité absolue ou relative de l'acte.

Article 12 – Vices du consentement (Erreur, Dol, Violence)

1. Il n'y a point de consentement valide si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (manœuvres frauduleuses).

2. Le dol subit par un contractant ouvre droit à l'annulation du contrat et à des dommages-intérêts civils (Art. 32), sans préjudice des poursuites pénales pour escroquerie (Code II).
3. Le contrat obtenu par violence, menace ou escroquerie (Code II, Art. B.48) est annulable. La victime peut aussi se constituer partie civile (Art. 33).

Article 13 – Force obligatoire et exécution de bonne foi

1. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.
2. Elles doivent être exécutées de bonne foi, avec loyauté et diligence.

Article 14 – Reconnaissance des diplômes, capacité professionnelle et activité économique

1. La validité des conventions portant sur l'exercice de professions réglementées ou de fonctions spécialisées requiert la possession préalable des diplômes, titres ou agréments légalement reconnus par le Gouvernement.
2. L'exercice d'une profession ou la conclusion d'un contrat de prestation sans détenir le diplôme ou l'habilitation requis entraîne la nullité de l'engagement (Art. 11) et expose l'auteur aux peines pour exercice illégal ou usurpation de titre (Code II & VII).

Article 15 – Inexécution, résiliation contractuelle et clauses pénales

1. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque cela est possible, ou en demander la résiliation devant le Tribunal (Code V).
2. Les clauses pénales stipulant une indemnité forfaitaire en cas d'inexécution sont valables mais réduisibles par le juge si elles apparaissent manifestement excessives.
3. Les litiges contractuels sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74). La prescription est réglée à l'Article 18.

Article 16 – Preuve des contrats

1. Les contrats se prouvent par écrit (contrat signé, facture, message), par témoignage ou par tout autre moyen régulier reconnu par le Code V (Art. 20 à 22).
2. Pour les engagements importants (vente de véhicule ou d'immeuble, bail, cession d'entreprise, donation), un écrit daté et signé des parties est exigé. À défaut, l'existence du contrat doit être établie par d'autres preuves régulières.
3. Chaque partie conserve un exemplaire du contrat. La fabrication ou l'usage d'un faux contrat est puni par l'Article B.23 du Code II.
4. Le juge apprécie librement les preuves et motive sa décision (Code V, Art. 20 et 30).

Article 17 – Vente, contrats avec les entreprises et clauses abusives

1. La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix (Art. 10). Le vendeur délivre une chose conforme et garantit les vices cachés. L'acheteur paie le prix.
2. Dans les contrats conclus avec une entreprise (Code VII), toute clause créant un déséquilibre significatif au détriment du client est réputée non écrite.
3. La vente d'un bien volé ou d'origine illicite est sans effet à l'égard du propriétaire légitime, qui peut le revendiquer (Art. 44). Le recel est puni par les Articles B.20 et C.05 du Code II.
4. La vente d'un véhicule obéit en outre à l'Article 46.

Article 17 bis – Prêts et dettes entre particuliers

1. Le prêt entre particuliers se prouve par écrit au-delà d'un montant fixé par le Gouvernement ; en dessous, par tout moyen (Art. 16).
2. L'emprunteur rend la somme à l'échéance. À défaut, le prêteur le met en demeure par écrit, puis peut saisir le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74).
3. Les intérêts ne peuvent pas dépasser le taux plafond fixé par le Gouvernement ; les intérêts usuraires ne sont pas dus.
4. Le recouvrement forcé de la dette suit l'Article 39 (exécution des condamnations civiles).

Article 18 – Prescription civile et délais

1. Sauf disposition contraire, les délais du présent Code s'entendent en jours (Code I, Art. 6, e ; Code V, Art. 76).
2. L'action en réparation et l'action contractuelle se prescrivent par trente (30) jours à compter du jour où le titulaire a connu le dommage et son auteur. Lorsque le fait constitue une infraction, le délai de prescription de l'action publique s'applique s'il est plus long (Code III, Art. 39).
3. Toute demande en justice, mise en demeure écrite ou reconnaissance de dette interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai complet. La prescription est suspendue pendant la procédure pénale lorsque la victime s'est constituée partie civile (Art. 33).
4. Le juge ne peut soulever d'office la prescription. Le droit de propriété ne se prescrit pas par le non-usage.

Article 19 – Mandat, procuration et représentation

1. Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandant) charge une autre (le mandataire) d'accomplir un acte en son nom. Pour les actes importants, la procuration est écrite (Art. 16).
2. Le mandataire agit dans les limites du mandat. L'acte qui les excède ne lie pas le mandant, sauf ratification.
3. Le mandataire muni d'une procuration écrite peut notamment récupérer un véhicule en fourrière ou des biens saisis (Code II, Art. 17, al. 3).
4. Le mandat prend fin par la révocation, le décès, la disparition (Art. 9) ou l'incapacité du mandant ou du mandataire.

TITRE III – DU CONTRAT CIVIL DE TRAVAIL ET RELATIONS D'EMPLOYABILITÉ

Article 20 – Nature du contrat de travail civil et subordination

1. Le contrat de travail est la convention civile spécifique par laquelle une personne physique s'engage à accomplir une prestation sous la direction d'un employeur moyennant rémunération.
2. Il crée un lien de subordination juridique encadré par les règles générales des obligations (Art. 10 et suivants) et les décrets sociaux du Gouvernement (Code VII).
3. Le contrat de travail est établi par écrit (Art. 23). La rémunération est protégée (Art. 24) et la dignité du travailleur garantie (Art. 25).

Article 21 – Obligations réciproques des parties et sécurité au travail

1. L'employeur est tenu de fournir le travail convenu, de verser le salaire fixé et de garantir la sécurité, la santé et la dignité du travailleur sur le lieu de travail.
2. Le salarié est tenu d'exécuter son travail avec soin, loyauté et respect des consignes de service. Les défaillances graves exposent à des sanctions disciplinaires ou civiles.

Article 22 – Fin de contrat, préavis civil et indemnités de rupture

1. La rupture unilatérale du contrat de travail hors période d'essai requiert le respect d'un préavis raisonnable ou le versement d'une indemnité compensatoire de rupture.
2. En cas de licenciement abusif, vexatoire ou discriminatoire, le salarié a droit à une réparation intégrale du préjudice subi prononcée par la juridiction civile ou du travail (Art. 30 & Code V, Code VII).
3. Le contentieux de la rupture suit l'Article 26.

Article 23 – Formation, forme et contenu du contrat de travail

1. Le contrat de travail est établi par écrit, daté et signé. Il mentionne les parties, la fonction, la rémunération, la durée (déterminée ou indéterminée), le lieu de travail et, le cas échéant, la période d'essai.
2. À défaut d'écrit, son existence est prouvée par tout moyen (Art. 16). Le défaut d'écrit ne peut être opposé au travailleur.
3. Les fonctions réglementées exigent le diplôme ou l'habilitation requis (Art. 14). Les fonctions publiques (Police, Justice, Secours, Gouvernement) obéissent à leurs Codes et au serment (Code I, Art. 24 et 25 ; Code IV, Art. 7).
4. Pendant la période d'essai, chaque partie peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité (Art. 22).

Article 24 – Rémunération, retenues et protection du salaire

1. Le salaire est dû à la date convenue. L'employeur ne peut le réduire unilatéralement.
2. Aucune retenue sur salaire n'est possible sans base légale, décision de justice ou accord écrit du salarié. Une amende pénale ou les frais de fourrière personnels du salarié ne peuvent être retenus que sur décision de justice (Code II, Art. 17 ;

Code V).
3. Le salarié impayé met l'employeur en demeure par écrit (Art. 18) puis saisit la juridiction compétente (Art. 26).
4. Le refus d'exécuter une décision de justice relative au salaire est puni par l'Article B.54 du Code II.

Article 25 – Dignité, harcèlement et discrimination au travail

1. Aucune discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la religion, l'orientation, le handicap, l'âge ou la fortune n'est permise à l'embauche, dans la rémunération ou à la rupture (Code I, Art. 16, al. 2).
2. Le harcèlement au travail est puni par l'Article B.42 du Code II, le harcèlement répété par l'Article B.09 et les menaces par l'Article A.46.
3. L'employeur prévient ces comportements (Art. 21). Sa carence engage sa responsabilité civile (Art. 30 et 31).
4. Le salarié victime peut porter plainte (Code I, Art. 19 ; Code III, Art. 14) et obtenir réparation intégrale (Art. 22, al. 2). Aucune sanction ne peut frapper le salarié qui dénonce de bonne foi.

Article 26 – Contentieux du travail et compétence

1. Les litiges individuels du travail (rupture, salaire, discrimination, harcèlement) sont portés devant la juridiction civile ou du travail désignée par le Code VII ; à défaut, devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).
2. Une tentative de conciliation peut être demandée par l'une des parties. Elle n'empêche pas la saisine du tribunal et interrompt la prescription (Art. 18).
3. Le juge peut allouer les indemnités de l'Article 22 et ordonner la remise des documents de fin de contrat.
4. Le jugement peut faire l'objet d'un appel (Code V, Art. 31 et 38).

TITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET DES DOMMAGES

Article 30 – Principe de la responsabilité extracontractuelle pour faute

1. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
2. La faute s'apprécie par comparaison avec le comportement d'une personne raisonnable et prévoyante placée dans les mêmes circonstances.
3. La preuve de la faute et du dommage incombe à la victime. Elle s'administre selon les règles du Code V (Art. 20 à 28).

Article 31 – Responsabilité du fait des personnes, choses et véhicules

1. On est responsable du dommage causé par son propre fait, mais aussi par le fait des personnes dont on doit répondre (enfants mineurs, préposés) ou des choses/animaux sous sa garde.
2. Tout propriétaire d'un véhicule à moteur est solidairement responsable des dommages causés par celui-ci, indépendamment des poursuites pénales pour infractions au Code de la route (Code II & IV).
3. Les règles propres aux accidents et aux véhicules sont précisées aux Articles 35 et 36, et la responsabilité de l'État et des agents publics à l'Article 34.

Article 32 – Évaluation des préjudices (Matériel, Corporel, Moral)

1. Le dommage réparable comprend :
   a) Le préjudice matériel (perte éprouvée et gain manqué) ;
   b) Le préjudice corporel (frais soins, incapacité, souffrances) ;
   c) Le préjudice moral (atteinte à l'affection, à l'honneur ou à la tranquillité).
2. L'évaluation est faite de manière autonome ou sur base d'expertises médicales/techniques ordonnées par la juridiction (Code V, Art. 21 et 28).
3. Le juge motive le montant alloué (Code V, Art. 30) et peut ordonner une expertise ou une contre-expertise (Code V, Art. 28).

Article 33 – Réparation intégrale et articulation avec l'action pénale

1. La réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit.
2. Lorsque le fait dommageable constitue une infraction pénale (Code II), l'action civile en réparation peut être portée

devant la juridiction répressive par voie de constitution de partie civile (Code III, Art. 36 ; Code V, Art. 46, 54 et 64).
3. L'indemnisation d'une détention ou d'une saisie irrégulière relève du Code V (Art. 64) et du Code III (Art. 45, al. 3). Nul ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice.

Article 34 – Responsabilité de l'État, des agents publics et des services

1. L'agent public répond de ses fautes personnelles comme tout citoyen (Code I, Art. 26, al. 1). L'État répond du dommage causé par le fonctionnement fautif d'un service public (Police, Justice, Secours, Administration communale) lorsque l'agent a agi dans l'exercice de ses fonctions.
2. Le dommage causé par une mesure irrégulière (arrestation, fouille, saisie, détention) ouvre droit à réparation (Code III, Art. 45 ; Code V, Art. 64).
3. L'État peut se retourner contre l'agent qui a commis une faute volontaire ou lourde, sans préjudice des poursuites pénales (Code II, Art. 9) et des sanctions disciplinaires.
4. Toute personne s'estimant victime d'un abus de la Police peut saisir l'Inspection Générale ou le Parquet (Code I, Art. 27 ; Code IV, Art. 15) et agir en réparation devant le Tribunal de Première Instance.

Article 35 – Accidents de la route et partage de responsabilité

1. Le conducteur répond de ses fautes de conduite (Art. 30). Les infractions routières constatées (Code II, Sections A et B) constituent des fautes civiles lorsqu'elles ont causé le dommage.
2. Lorsque plusieurs fautes concourent au dommage, la responsabilité est partagée selon leur gravité. La réparation est réduite à proportion de la faute de la victime.
3. Les constatations de la Police font foi jusqu'à preuve contraire (Code V, Art. 23). En cas de blessés, chacun a le devoir de porter secours (Code I, Art. 30 ; Code II, Art. B.19).
4. Les préjudices sont évalués selon l'Article 32. Le délit de fuite (Code II, Art. B.34, C.36 et D.30) n'ôte pas au fuyard sa responsabilité civile.

Article 36 – Véhicules : propriétaire, conducteur, vol et fourrière

1. Le propriétaire répond solidairement des dommages causés à des tiers par son véhicule (Art. 31, al. 2), sauf si le véhicule a été volé ou utilisé contre sa volonté, ce qu'il établit notamment par sa plainte (Code III, Art. 14).
2. Les frais de fourrière sont à la charge du contrevenant, jamais du propriétaire victime d'un vol ou de l'infraction à l'origine de la mesure (Code II, Art. 17, al. 2). Le propriétaire qui a prêté son véhicule peut se retourner contre le contrevenant.
3. L'État répond des dommages causés au véhicule par sa faute pendant la garde (Code II, Art. 17, al. 4 ; Art. 34).
4. Le véhicule est restitué sur présentation des documents du véhicule et du permis de conduire du demandeur ou de son mandataire (Code II, Art. A.25, A.33 et 17, al. 3 ; Code IV, Art. 61 à 63 ; Art. 19).

Article 37 – Faits justificatifs et exonération de responsabilité

1. Celui qui agit en légitime défense ou sur l'ordre ou l'autorisation de la loi ne commet pas de faute civile (Code I, Art. 32 ; Code II, Art. 5 et 10). L'excès de légitime défense engage sa responsabilité.
2. L'agent qui use de la force dans les conditions du Code I (Art. 31) et du Code IV (Art. 14) n'engage pas sa responsabilité personnelle. La force excessive engage celle de l'agent et de l'État (Art. 34).
3. L'état de nécessité, qui consiste à causer un dommage minimal pour éviter un danger grave et imminent, exonère son auteur, sous réserve d'une indemnité équitable.
4. La force majeure et la faute de la victime exonèrent totalement ou partiellement le responsable.

Article 38 – Assistance, secours et responsabilité de celui qui porte secours

1. Toute personne a droit aux secours (Code I, Art. 30). Le refus d'assistance vitale est puni par l'Article B.19 du Code II.
2. Celui qui porte secours de bonne foi n'engage pas sa responsabilité civile pour les dommages involontaires causés, sauf faute lourde.
3. Les frais de soins et de transport sont à la charge de l'auteur du dommage lorsqu'une faute est établie (Art. 32).
4. Les services de secours répondent des fautes commises dans l'exécution de leur mission (Art. 34).

Article 39 – Exécution des condamnations civiles

1. La condamnation civile est exécutoire lorsqu'elle est définitive. L'appel en suspend l'exécution (Code V, Art. 31 et 38).
2. Le débiteur qui n'exécute pas est mis en demeure par écrit. L'exécution forcée est ordonnée par le juge et réalisée avec le concours de la Force Publique (Code IV).
3. Le juge peut accorder des délais de paiement tenant compte de la situation du débiteur.
4. L'inexécution d'une décision de justice signifiée est punie par l'Article B.54 du Code II et, pour une entreprise, par l'Article C.34.

TITRE V – DES BIENS, DE LA PROPRIÉTÉ, DES BAUX ET DU VOISINAGE

Article 40 – Droit de propriété et prérogatives du propriétaire

1. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
2. Toute atteinte illicite à la propriété d'autrui constitue une faute civile et expose l'auteur aux sanctions pénales prévues pour le vol ou les dégradations (Code II).
3. La possession, la revendication et le recel sont régis par l'Article 44, les biens saisis par l'Article 45 et les véhicules par l'Article 46.
4. La possession des clés du bâtiment suffit à prouver la propriété d'un immeuble (maison, local, entrepôt). En cas de doute, la Police ou le juge peut demander un justificatif (acte de vente, attestation du vendeur ou de l'agent immobilier). Le locataire prouve son droit d'occuper les lieux par les clés et son bail écrit (Art. 16).

Article 41 – Baux d'habitation et de commerce

1. Le contrat de bail oblige le bailleur à procurer au locataire la jouissance paisible d'un bien en bon état de réparations, moyennant un loyer convenu.
2. Le locataire répond des dégradations survenues durant sa jouissance. En cas d'impayés répétés de loyers, l'expulsion ne peut être prononcée que par décision de justice transmise à la Force Publique (Code IV).
3. Les formalités du bail et la fin du bail sont précisées à l'Article 47, l'expulsion et l'occupation sans titre à l'Article 48.

Article 42 – Troubles anormaux de voisinage et servitudes

1. Les propriétaires ou occupants voisins doivent supporter les inconvénients ordinaires du voisinage. Lorsque le trouble dépasse la mesure ordinaire, le juge ordonne le rétablissement de l'équilibre et l'octroi d'indemnités.
2. Les forces de police peuvent intervenir d'urgence pour faire cesser les nuisances manifestes (Code IV).
3. Le tapage et les nuisances sonores sont punis par l'Article A.08 du Code II.

Article 43 – Expropriation pour cause d'utilité publique

1. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi (Code I, Art. 17, al. 3).
2. L'expropriation donne obligatoirement lieu à une indemnité juste et préalable fixée à dire d'expert.
3. Le litige sur le montant de l'indemnité est tranché par le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62).

Article 44 – Possession, revendication, vol et recel

1. La possession de bonne foi d'un bien meuble vaut titre, sauf perte ou vol.
2. Le propriétaire dépossédé par vol ou perte peut revendiquer son bien contre tout possesseur, même de bonne foi, dans le délai de l'Article 18. Le possesseur de bonne foi peut réclamer à son vendeur le prix payé.
3. Le vol, le recel et la détention d'un bien d'origine illicite sont punis par le Code II (Art. B.05, B.20, C.01 et C.05).
4. Le bien volé retrouvé est restitué à son propriétaire légitime dès la fin des constatations (Code II, Art. 16, al. 3 ; Code III, Art. 12). La propriété se prouve notamment par les factures et les documents du véhicule (Code II, Art. A.33).

Article 45 – Biens saisis, séquestre et conservation

1. La saisie ne transfère pas la propriété : l'État n'est que gardien du bien (Code II, Art. 11 à 14). Le propriétaire conserve ses droits et peut contester la saisie (Code V, Art. 65).
2. Les biens saisis sont conservés avec soin. La perte, la détérioration ou le détournement ouvrent droit à indemnisation (Code II, Art. 14, al. 5 ; Code V, Art. 64), sans préjudice des poursuites prévues par l'Article C.53 du Code II.

3. Les biens sont restitués dans les quarante-huit (48) heures après un classement sans suite, un non-lieu, un acquittement ou une nullité de procédure, à l'exception des biens illicites par nature (Code II, Art. 14, al. 3).
4. La confiscation définitive ne peut résulter que d'un jugement (Code V, Art. 36).

Article 46 – Véhicules : propriété, immatriculation et transfert

1. Le véhicule est identifié par son immatriculation et ses documents officiels (Code II, Art. A.26 et A.33).
2. Le transfert de propriété d'un véhicule résulte d'un écrit signé (Art. 16) et de la mise à jour des documents. Tant que le transfert n'est pas déclaré à l'Administration communale, il n'est pas opposable aux tiers ni aux autorités.
3. Les plaques masquées, les faux documents et les véhicules d'origine illicite sont réprimés par les Articles A.26, B.23, B.20 et C.01 du Code II.
4. La saisie et la mise en fourrière d'un véhicule suivent les Articles 11 à 17 du Code II et 60 à 63 du Code IV (Art. 36).

Article 47 – Baux : forme, état des lieux, garantie et fin du bail

1. Le bail est écrit (Art. 16). Il précise le bien, le loyer, les charges, la durée et le préavis.
2. Un état des lieux contradictoire est dressé à l'entrée et à la sortie. À défaut, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état.
3. La garantie locative ne peut être retenue que pour des dégradations ou des loyers impayés justifiés.
4. Le bail prend fin à son terme ou par congé écrit donné moyennant le préavis fixé au bail, à défaut sept (7) jours réels.
5. Le logement du locataire est son domicile : le bailleur ne peut y entrer sans son accord (Code I, Art. 12).

Article 48 – Expulsion et occupation sans titre

1. L'expulsion ne peut être exécutée qu'en vertu d'une décision de justice notifiée à l'occupant (Art. 41, al. 2). Elle est réalisée par la Force Publique (Code IV), sans violence excessive (Code I, Art. 31).
2. Le bailleur ne peut changer les serrures, couper l'accès au logement ni déménager les biens du locataire : ces voies de fait relèvent notamment des Articles B.24, B.03 et B.49 du Code II.
3. L'occupant sans titre ni droit est expulsé sur décision du juge ou, en cas de flagrant délit d'intrusion, par la Police (Code II, Art. B.24 ; Code III, Art. 7).
4. Le juge peut accorder à l'occupant un délai raisonnable pour quitter les lieux.

Article 49 – Domicile et propriété face à l'action publique

1. Le domicile est inviolable (Code I, Art. 12). Le locataire occupant bénéficie de la même protection que le propriétaire.
2. Une perquisition ne peut être conduite que sur mandat, sauf flagrant délit (Code III, Art. 11, 20, 21 et 23). Le propriétaire ou l'occupant non mis en cause peut assister aux opérations.
3. Les dégâts causés lors d'une perquisition ou d'une saisie ouvrent droit à indemnisation (Code V, Art. 64 ; Code II, Art. 14, al. 5).

TITRE VI – DES SUCCESSIONS, LIBÉRALITÉS ET RÉGIMES MATRIMONIAUX

Article 50 – Transmissions héréditaires et dévolutions légales

1. La succession d'une personne s'ouvre par son décès. Les biens, droits et obligations du défunt sont transmis à ses héritiers légaux ou testamentaires.
2. Nul ne peut être contraint d'accepter une succession bénéficiaire d'un passif supérieur à l'actif. L'option successorale s'exerce librement devant le greffe du tribunal (Code V).
3. Le Code I (Art. 42, al. 3) prévoit la dévolution des biens de la personne à l'héritier désigné par écrit auprès de l'Administration communale : la désignation et la liquidation sont réglées aux Articles 52 et 53.

Article 51 – Régimes matrimoniaux, cohabitation légale et biens communs

1. Les époux ou cohabitants légaux définissent la gestion de leurs patrimoines par convention ou restent soumis au régime légal de communauté d'acquêts.
2. Les dettes contractées pour les besoins du ménage engagent solidairement les deux époux ou cohabitants.
3. Le mariage, la cohabitation légale et leur rupture sont précisés à l'Article 55.

Article 52 – Désignation de l'héritier et testament

1. Conformément au Code I (Art. 42, al. 3), toute personne peut désigner par écrit, auprès de l'Administration communale, l'héritier de ses biens (comptes, véhicules, propriétés, entreprise). La désignation est modifiable à tout moment ; la dernière fait foi.
2. Le testament est écrit, daté et signé du testateur. Il peut être déposé au greffe du tribunal (Code V, Art. 48).
3. À défaut de désignation et de testament valable, les biens sont dévolus au conjoint ou cohabitant légal et aux enfants à parts égales, à défaut aux parents, à défaut aux frères et sœurs, à défaut à l'Administration communale (Art. 50).
4. Plusieurs héritiers de même rang se partagent la succession à parts égales.

Article 53 – Ouverture, acceptation et liquidation de la succession

1. La succession s'ouvre au décès constaté ou à la disparition définitive (Art. 9).
2. L'héritier exerce son option devant le greffe du tribunal dans les trente (30) jours (Art. 50, al. 2). L'héritier ne répond des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif.
3. Les poursuites pénales contre le défunt s'éteignent (Code I, Art. 42, al. 2). Les réparations civiles restent dues sur la succession dans la limite de l'actif.
4. Les biens saisis ou sous scellés sont transmis à l'héritier après la levée de la mesure (Code II, Art. 14 ; Code V, Art. 65).
5. Les litiges successoraux sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74).

Article 54 – Donations et libéralités

1. La donation est un contrat écrit (Art. 16) par lequel le donateur se dépouille irrévocablement. Elle exige la capacité (Art. 3 et 11).
2. La donation obtenue par erreur, dol ou violence est nulle (Art. 12). Celle d'un bien d'origine illicite l'est également.
3. La donation faite pour soustraire un bien à une saisie, à une confiscation ou à une condamnation civile est inopposable aux créanciers et à la justice (Code II, Art. 11 à 14 ; Code V, Art. 36).
4. La donation entre époux ou cohabitants légaux est révocable.

Article 55 – Mariage, cohabitation légale et rupture

1. Le mariage et la cohabitation légale résultent d'une déclaration devant l'Administration communale, consignée au registre (Art. 5). Les futurs époux ou cohabitants sont majeurs (Art. 7).
2. Le régime des biens suit l'Article 51. Les dettes contractées pour les besoins du ménage engagent solidairement les deux.
3. La rupture résulte d'une déclaration commune devant l'Administration communale ou d'une décision du Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 74) saisi par l'un des conjoints ou cohabitants. Les biens sont partagés selon le régime applicable.
4. Le juge règle la résidence et la contribution à l'entretien des enfants mineurs dans leur intérêt (Art. 7).

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES AUTRES CODES

Article 60 – Primauté et articulation avec le Code I

1. Le présent Code met en œuvre la Constitution et ne peut y déroger (Code I, Art. 1 et 3). Toute clause ou stipulation contraire est réputée non écrite.
2. Les droits protégés par le Code I s'appliquent aux relations privées : dignité (Art. 10), domicile (Art. 12), égalité et non-discrimination (Art. 16), vie privée et propriété (Art. 17), citoyenneté et personnalité juridique (Art. 40 et 42).
3. En cas de conflit entre deux dispositions de même rang, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale et la plus récente sur la plus ancienne (Code I, Art. 5). Toute disposition contraire à la Constitution peut être annulée (Code V, Art. 8).

Article 61 – Articulation avec le Code II

1. Le même fait peut constituer une faute civile et une infraction. L'action civile est indépendante de la peine, qui relève du Code II (voir l'Art. 33 du présent Code).
2. Infractions correspondant aux relations privées : vol (Art. B.05), escroquerie et abus de confiance (Art. B.48), recel (Art. B.20 et C.05), faux (Art. B.23), usurpation d'identité (Art. B.53 et C.03), harcèlement (Art. B.09 et B.42), diffamation

(Art. B.18), vie privée (Art. B.41 et A.38), dégradations (Art. B.03 et B.49) et intrusion (Art. B.24).
3. Les saisies, confiscations et mises en fourrière obéissent aux Articles 11 à 17 du Code II (Art. 36 et 45).

Article 62 – Articulation avec le Code III

1. La victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement (Code III, Art. 36 ; Art. 33).
2. L'indemnisation d'une détention, d'une saisie ou d'une perquisition irrégulière relève du Code III (Art. 45, al. 3) et du Code V (Art. 64).
3. La prescription de l'action publique (Code III, Art. 39) s'articule avec la prescription civile (Art. 18).

Article 63 – Articulation avec le Code IV

1. La Police n'est pas juge des litiges civils : elle constate les faits, sécurise les lieux et renvoie les parties devant la juridiction civile, sauf infraction ou trouble à l'ordre public.
2. Elle contrôle l'identité (Code IV, Art. 23 ; Art. 6), fait cesser les nuisances manifestes (Art. 42 ; Code II, Art. A.08), constate les accidents (Art. 35) et exécute les décisions de justice, notamment les expulsions (Art. 48) et les saisies (Code IV, Art. 60 à 63).
3. Les plaintes relatives à la Police sont portées devant l'Inspection Générale (Code I, Art. 27 ; Code IV, Art. 15 ; Art. 34).

Article 64 – Articulation avec le Code V

1. Les litiges civils sont portés devant le Tribunal de Première Instance (Code V, Art. 62 et 74), sous réserve de la juridiction désignée par les Codes VII et VIII.
2. La preuve, les témoignages et les expertises suivent les Articles 20 à 28 du Code V (Art. 16 et 32). La partie civile est régie par les Articles 46, 54 et 64 du Code V.
3. Les voies de recours (Code V, Art. 31, 32, 38 et 39) et l'exécution (Art. 39) s'appliquent aux décisions civiles. Les délais suivent l'Article 76 du Code V (Art. 18).

Article 65 – Articulation avec les Codes VII et VIII

1. Les règles propres au commerce, aux entreprises et au droit social relèvent du Code VII, sous réserve des principes du présent Code (Art. 14, 17, 20 à 26).
2. Les actes de santé, le décès et les secours relèvent du Code VIII (Art. 50 à 59) ; le décès et l'assistance sont précisés aux Articles 9 et 38 du présent Code. Le secret médical et le secret professionnel sont protégés (Code V, Art. 53).

Article 66 – Application pendant l'état d'urgence

1. Pendant l'état d'urgence (Code I, Art. 34 ; Code V, Art. 75), les droits civils demeurent garantis. Les droits protégés par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I ne sont jamais suspendus.
2. Les délais civils (Art. 18) continuent de courir. Un recours ou une action formés hors délai en raison de l'état d'urgence sont recevables sur justification (Code V, Art. 75).
3. L'exécution des expulsions (Art. 48) peut être reportée par décision motivée du juge pour des raisons de sécurité.

Article 67 – Récapitulatif des délais

1. Disparition définitive : quatorze (14) jours réels d'inactivité (Art. 9). Prescription civile : trente (30) jours réels (Art. 18). Option successorale : trente (30) jours réels (Art. 53). Préavis de bail à défaut de stipulation : sept (7) jours réels (Art. 47). Restitution des biens saisis : quarante-huit (48) heures (Art. 45).
2. Les délais de recours devant le Tribunal de Première Instance et la Cour d'Appel suivent le Code V (Art. 31, 38, 39 et 76).